

美国房地产信托基金研究 及对我国的启示

李健飞

内容提要：本文在参考和借鉴美国 REITS 运作经验的基础上，结合我国房地产业、房地产融资状况和法律制度的现状，对房地产投资信托基金在设立和运作方面的一些问题作初步的探讨和构想。

关键词：房地产 信托 基金

中图分类号：F831 文献标识码：A

房地产投资信托基金（Real Estate Investment Trusts, REITs），是从事房地产买卖、开发、管理等经营活动的投资信托公司。具体而言，是由房地产投资信托基金公司公开发行收益凭证（如基金单位、基金股份等），将投资者的不等额出资汇集成一定规模的信托资产，交由专门的投资管理机构加以管理，获得收益由基金券持有人按出资比例分享，风险共担的一种融资模式。REITs 实际上是由专业人员管理的房地产类的集合资金投资计划（Collective Investment Scheme）。随着国内金融市场逐渐走向成熟，信托产品必然会以公募形式，即房地产投资信托基金进行发行，其融资规模会大大提高，资金运用形式将会是多样的。

一、美国的房地产投资信托

房地产投资信托的概念起源于 19 世纪 80 年代的美国。经过 100 多年的变迁，在美国的发展也最成熟。

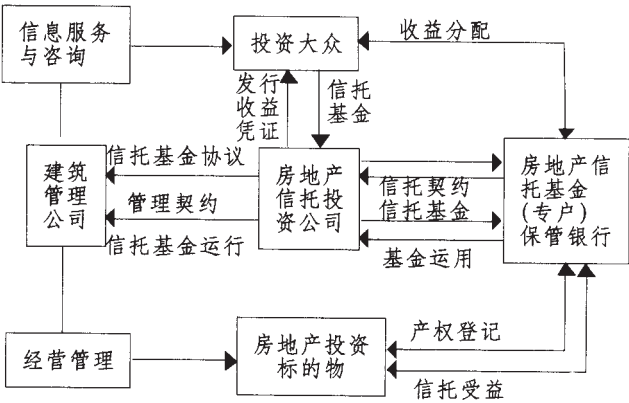
（一）发展历史

美国房地产投资信托发端于 1960 年的《房

地产投资信托法（REIT Act）》。40 多年来，经历了萌芽、兴旺、没落、复苏和快速发展五个阶段。近 10 年来，房地产投资信托呈现出日益增长的势头（见图 1），市值从 1990 年的 87 亿美元增长到 2002 年的 2242 亿美元^②。近几年，在利率持续走低的情况下，房地产投资信托一枝独秀。房地产投资信托的股价一直升值，年分红可高于指数股的平均值，年回报率平均可达 30% 左右。

美国的房地产信托是封闭式的，可以在二级市场流通，其流程图如图 1。

图 1 房地产投资信托基金模式流程图



作者简介：李健飞，男，同济大学经济与管理学院 2002 级技术经济及管理专业博士研究生。

^① 房地产金融监管的帷幕也已经拉开。2004 年 2 月 26 日，银监会发布了《商业银行房地产贷款风险管理指引（征求意见稿）》；4 月底国务院发出通知，决定适当提高钢铁、电解铝、水泥、房地产开发固定资产投资项目资金比例。房地产开发资本金比例由 20% 及以上提高到 35% 及以上。

^② 参考 Historical Market Capitalizations: 1972 - 2003, NAREIT。

(二) 种类

房地产投资信托可以按其投资业务、投资对象及信托性质等区分为不同的类别。

1. 按投资业务分类

按照投资业务的不同，房地产投资信托大致可分为三大类：①资产类 (Equity) 信托：投资并拥有房地产；主要收入来源于房地产的租金；②房地产贷款类 (Mortgage) 信托：投资房地产抵押贷款或房地产贷款支持证券 (MBS)，其主要收入来源是抵押贷款的利息收入；③混合 (Hybrid) 信托：同时经营上述两种形式的业务。据统计，REITs 中的绝大部分是从事资产类投资。

2. 按投资对象的物业类型分类

1994 年以前，房地产投资信托的投资只局限于有限的几种物业类型如公寓、写字楼、酒店等；1994 年以后，房地产投资信托有了很大的发展，其投资对象的范围日益扩展。迄今为止、几乎所有的物业类型如公寓、超市、商业中心、写字楼、零售中心、工业物业、酒店等，都有相应的 REIT 与之对应。在各种房地产业的投资中，零售业、住宅、工业/办公地产的投资占绝大部分，总计超过总投资的 74%。见表 1。

表 1 美国 REITs 投资的房地产分布

行业	比重
零售业 Retail	20.1%
住宅 Residential	21.0%
工业/办公 Industrial/Office	33.1%
特殊 Specialty	2.3%
医疗 Health Care	3.8%
自助式储存仓库 Self Storage	3.6%
分散化资产 Diversified	8.5%
房地产贷款支持证券 MBS	1.5%
酒店/度假村 Lodging/Resort	6.1%

资料来源：NAREIT，2001 年 3 月

(三) 房地产投资信托的特征

1. 面向中小投资者

由于 REITs 将投资者的资金集合起来投资于房地产，一般中小投资者即使没有大量资本也可以用很少的钱参与房地产业的投资。

2. 流动性强

由于多数 REIT 像其他股票一样，能在证券交易所上市交易。与传统的以所有权为目的房地产投资相比，REITs 具有相当高的流动性。

3. 市场价值的稳定性

衡量某一投资工具市场价值波动性的指标是系数^①。从 REIT 发展最成熟的美国市场来看，在 1972 ~ 2000 年中，REITs 的系数平均为 0.56。也就是说，REITs 的波动性只及 S&P500 的 0.56^②。正因为 REIT 的波动性很小，其价格水平、资产总量及价值本身的变动也不会有很大的变化，对那些不擅于经营股票等金融资产且对未来现金支出又不确定的人们来说，投资 REIT 才是一个比较理想的选择。

4. 高现金回报

房地产投资信托的投资目标是既获得稳定的当前收入，又得到富有潜力的资本增值，因而被投资界誉为“全面收益型”(Total Return) 投资。美国 REITs 与 S&P500 的收益率比较如图 2 所示。

5. 有效地分散风险和投资组合管理

在相同的宏观经济环境变化下，不同投资项目的收益会有不同的反应。房地产投资信托为分散风险，进行资产多样化投资组合 (Portfolio) 管理，使自己的投资涵盖的物业种类足够丰富，分布的区域足够广阔，从而保证自己的投资更安全。

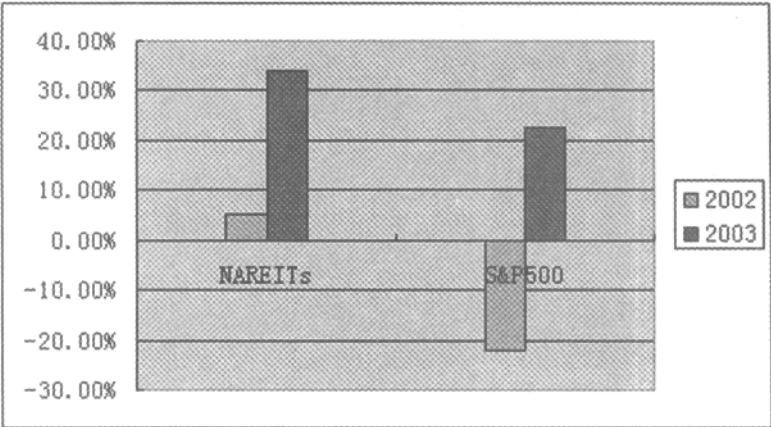
6. 抵御通货膨胀

作为 REIT 价值基础的房地产，具有很强的保值功能。一方面，通货膨胀来临时物价上扬，房地产物业的价值更是升值得很快，以房地产物业为资产基础的 REIT 股票价值也会随之

① 所谓 β 系数是指某种投资工具的波动性与某一标准指数 (如标推普尔指数，即 S&P500 指数) 波动性的相对值，其基准值是该投资工具本身的价值。如果某种投资工具的 β 系数大于 1，则其市场价值的波动性大于指数的波动性；反之，如果该投资工具的 β 系数小于 1，则其市场价值的波动性小于指数的波动性。

② 资料来源：Ibbotson Associates，NA REITs。

图 2 美国 REITs 与 S&P500 的收益率比较



资料来源: National Association of Real Estate Investments
Trusts: REIT WATCH, 2003.

上升；另一方面，在通货膨胀时期，REIT 的收益水平也会比平时高，能够在一定程度上抵销通货膨胀的作用。因此，房地产投资信托是一种很好的保值类投资工具。

(四) 约束机制

1. 组织形式的混合性

法律对 REIT 的组织形式规定的较为灵活,可以是信托组织、公司,也可以是未注册团体。从信托性质来看,房地产投资信托可以分为 UPREIT 和 DDOWNREIT。UPREIT(Umbrella Partnership REITs)最早出现于 1992 年,是指房地产公司和私人业主将自己的物业以股份兑换而不是出售的方式纳入 REIT 中(就像笼罩在 REIT 的伞下),从而避免支付因出售物业获得资本收益的所得税。通常,UPREIT 并不拥有物业、它所拥有的只是一种合伙控制权,而 DOWNREIT,在结构上与 UPREIT 类似,只是要求 REIT 必须是上市公司。

2. 资产结构的严格性

美国法律对 REIT 的财产性质、资产运用、收入结构、收益分配作了原则性的规定,从而对其业务性质做出了强制性约定。如对股东人数与持股份额方面予以限制,以防止股份过于集中,其筹集资金的大部分须投向房地产方面的业务,75% 以上的资产由房地产、抵押票据、现金和政府债券组

成,75% 的收入须来源于房地产租金收入、担保贷款利息收入、房地产销售收入、REIT 企业分红等,每年 95% 以上的收益须以分红形式分配给股东。

3. 税收优惠

REIT 可以获得有利的税收待遇,避免了双重纳税(房地产信托的投资项目不属于应税财产,且免除公司税项)。

二、我国房地产投资信托基金的模式构建

我国现有信托产品与 REITs 有很大的差别,它们还只是一种不成熟的、初级的、过渡的金融产品,无法通过投资组合的形式来有效分散投资风险(见表 2)。

我国现有的投资基金全部是证券投资基金^①,而属于产业基金的房地产投资基金由于产业基金法迟迟不能出台,还处于禁区。但可以预见,房地产信托基金的涌现已为时不远^②。

建立房地产投资信托基金对于促进房地产业的进一步发展是具有重要的现实意义的,但由于目前我国所处的初步市场经济发展环境,市场经济体系尚未十分完善,如果基金在实际的运作过程中没有准确把握其内在的经营理念

^① 证券投资基金只注重于证券市场行情, 根据自己投资组合的需要可以随时在证券市场上变现拥有的有价证券, 不真正关心企业的经营情况。房地产信托投资基金在投资后还要向所投资的企业提供经营管理上的援助, 帮助其发展, 扶持其上市。

^② 2003 年 9 月 20 日, 由全国工商联住宅产业商会支持筹备发起的中国第一个房地产产业基金—住宅产业精瑞基金正式宣告成立, 但精瑞基金的注册地却在香港。

表 2 国内信托产品与美国 REITs 的比较

金融工具类型	REITs	国内信托产品
募集方式	公募和私募	私募
投资者或合同的份数	对于公募，投资者不少于 100 人；对于私募，投资者在 100 人以上就可以享有税收优惠。另外 5 个及以下的个体不能拥有超过 50% 的股份。	200 份合同
购买的最低金融	不限	5 万元，有些产品在实际发行时的门槛更高。
投资者的类型	不限	保险公司、银行、证券投资基金、养老金等被禁止投资于该产品。
流通性	流通性较好，2/3 在全国的交易所上市。	流通性较差，不在交易所上市交易，信托公司提供受益转让的服务。
用途	目前主要通过拥有成熟物业，以收取租金作为主要的收入来源。另外有较小部分用于房地产的抵押贷款，以利息作为主要的收入来源。	目前主要用于房地产项目的开发建设。
资金运用方式	主要为股权投资	主要为贷款，小部分为股权投资
投资对象的数目	组合投资，对单个项目没有投资比例的限制。	绝大多数都是单一信托计划针对单一的项目。
期限	一般较长，每年大部分受益必须分配。	一般为 1 ~ 3 年，到期结束。
监管程度	严格	一般
规模	较大	根据所投项目的情况来确定规模，目前主要以几千万和 1 ~ 2 亿元的为主。
发展历史	已 40 多年	刚起步
管理方式	大多由专业的管理公司自主管理，管理人员为有经验的房地产专业人士。	信托公司一般只是从整体上来控制，而不参与对项目的直接管理。
法制与监管	有完善的法律、法规和监管体系。	法律、法规有待完善，监管体系不健全。

和建立良好的运作和管理体制，最终只能是另一个“圈钱”运动，既损害了投资者利益，也阻碍了房地产业的健康发展，如前几年广泛投资于房地产的“老基金”^①就是前车之鉴，由于定位模糊，缺乏明确的发展方向，加上信托关系和组织结构不规范，缺乏有效的责任约束机制，许多“老基金”进行房地产炒作，或购买不上市流通的企业法人股，或者将资金高息拆借出去等等，最终导致被清理。因此建立规范和有效的运作模式是引入房地产投资信托并保证其稳步发展的基本保证。

(一) 组织模式

1. 资金来源

借鉴国际经验，我国房地产投资基金的资金来源应以政府资金为引导，社会资金为主

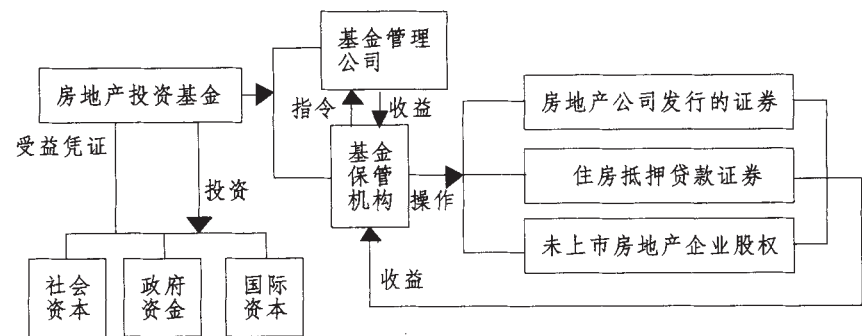
导，尽可能调动国内外各方面的力量。目前，国内居民储蓄余额已超过 12 万亿，再加上保险基金、养老基金等机构投资者及其他投资的民间资本已形成了一个庞大的潜在资本市场。因此，通过房地产投资基金这种方式，可以将其转化为有效的投资，推动房地产业的发展。由于当前房地产建设当中，经济适用房占有重要地位，所以，政府资金的介入也是必不可少的。

2. 基金规模、期限与募集方式

随着房地产业的发展，项目投资的规模越来越大，基金规模过小就难以满足投资组合的要求，不能有效地降低风险。同时，由于政府引导的一部分房地产投资基金还需支持经济适用房建设的需求，这部分投资利润低，基金规

^① 所谓老基金是指 1997 年 11 月《证券投资基金管理暂行办法》颁布前成立的基金。由于老基金自身存在资产质量低，资产流动性差，基金管理人投资运作水平不高，内部管理失控，监管薄弱等等一系列问题，严重损害了持有人利益，我国从 1999 年开始对老基金进行清理规范。

图 3 房地产投资信托（契约型）运作模式



模太小也会影响到整体的资金回报率。但中国信托投资法规定一个信托的发行份数不得超过 200 份，假若发行 5 万元一份的信托凭证，200 份才融到 1000 万元。考虑到发行份额的限制，可以将信托设计成可赎回形式，REIT 管理层在一定条件下收回部分小额凭证，重新发行更大面额的凭证，从而扩充融资规模。另一种方案是由同一家 REIT 在同时或不同时间发行多个信托计划，每只信托计划用于某一个房产交易项目的全部或部分融资需求，这样一个 REIT 所能运用的总体资金规模还是可以很大的。房地产投资基金规模需要根据发展的需求进行合理的设定。考虑到房地产建设周期长的特点，房地产投资基金的期限设定应以 10 年左右为佳；其募集方式应采取公开募集的形式，公开募集要经过金融主管机关的严格审查，规范运作并按规定进行信息披露，确保投资者的利益。

3. 组织形式及业务范围

产业投资基金按组织形式可以分为契约型的和公司型（见图 3 和图 4）两种。契约型产业投资基金是依据一定的信托契约组织起来的代理投资行为；公司型产业投资基金是依公司

法成立的以盈利为目的的投资公司。

房地产投资基金采取何种组织形式，关键在于谁更适合基金发展的具体情况。笔者认为在起步阶段，其风险控制尤为重要，发展契约型房地产投资基金具有较大优势。一是契约型基金比公司型基金能更好地保护投资者利益，由于不具备法人资格，一般不通过向银行借款来扩大基金规模，风险控制 在预见的范围内；二是中国目前尚缺少有关的机构投资者和合伙人，这使得公司型基金的建立难以找到必要的发起人。伴随着中国金融市场的发展，以及相关法律和监管体系的健全，可以考虑借鉴美国的运作模式，建立公司型的房地产投资基金，由信托投资公司组织房地产投资信托基金的发起，并委托证券公司或银行向社会公开发行受益凭证，将所募集资金交由专业房地产公司进行独立运作。

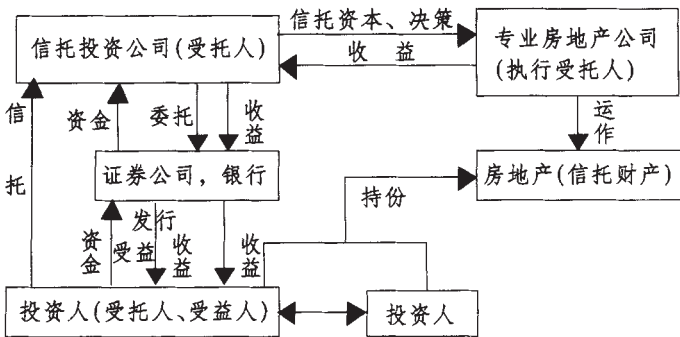
（二）房地产投资信托基金的运作

从美国 REITS 的运作经验看，投资方向明确、业务清晰、运作规范是房地产投资信托运作的基本原则，对于这个原则我们也应该同样遵循。在设计我国的房地产投资信托运作体系时，应在以下四个方面加以严格规范：

1. 资产构成

主要从两个方面进行规范，一个是开发性资产与经营性资产的比例，由于我国目前开发市场所占的比重仍然较大，因此应允许房地产投资信托进行开发项目的投资，但比例不能超过经营性资产；第二个方面是权益资产与债权资产的比例，由于我国信用体系的相对薄弱，因此应严格控制债权资产的比重，以控制风险。

图 4 房地产投资信托（公司型）运作模式



2. 业务范围

从美国 REIT 运作的情况看，对 REIT 的业务范围进行了比较严格的限制，结合目前国内的实际情况，在引入房地产投资信托的同时，同样需要对其业务作基本的规定，这样有助于保证募集资金的正确投向和使用，保障投资者的利益。规定的要点包括几个方面：第一，每一个信托基金发起之前必须明确房地产投资项目或投资方向，禁止向其他产业的任何形式投资；第二，禁止资金拆借以及严格限制贷款业务，只能允许贷款额控制在一定的比例范围内。由于我国信托业历来有“二银行”的不良声誉，也同时为了避免重蹈“老基金”的覆辙，因此，应严格限制其发放房地产抵押贷款以确保房地产投资信托健康发展和降低其经营风险；第三，对于非明确投资项目的信托基金要规定在

其发起之前明确投资方向以保证信托资金的收益性和安全性，同时在合同契约内要规定相应的保本条款，降低投资者风险。

3. 投资方向

我国房地产投资信托基金的业务范围，目前应当以房地产的开发、购置、出租管理等权益型投资作为主要经营业务。

4. 收益分配

房地产投资信托是一种资金信托，因此应借鉴国外做法将其经营所得在扣除经营成本和管理费用后把大部分收益(在我国税法允许条件下)分配给信托基金股份的所有人或受益人。

(责任编辑：冯郦君)

参考文献：

1. Fass, P., M. E. Shaff and D. B. Zief, Real Estate Investment Trusts Handbook, Clark Boardman Callaghan, 1999ed.,
2. Jaffe, J. F., Taxes and the Capital Struture of Partnerships, REITs, and Related Entities, Journal of Finance 28: 911 ~ 922, 1991.
3. Melnitzer, J., REITS & Income Trusts, LEXPERT, 1992, October. 2002.
4. National Association of Real Estate Investment Trusts, Real Estate Chart Book, 2003a.
5. 毛志荣：《房地产投资信托基金研究》，深圳证券交易所综合研究所研究报告，深证综研字第 89 号，2004.
6. 马亚明：“论当前政策环境下房地产投资基金在我国的拓展”，《信托投资研究》，2004 年第 3 期。

Abstract: Based on the reference of the American REITS operational experience and combining with the current situation of the real estate industry, real estate financing and legal system, this thesis discusses and puts forward an idea on the establishment and operation of real estate investment trust fund.

Keywords: Real Estate; Trust; Fund.